

1510616-86.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120596/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24728590 - 26º D.P.

SACOMA, 2120596 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX MOREIRA CONCEICAO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510616-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510616-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120596/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24728590 - 26º D.P.

SACOMA, 2120596 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX MOREIRA CONCEICAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

ALEX MOREIRA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos as fls.13, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 03 de maio de 2022, na Rua Giuseppe Arcimboldo, nesta capital e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de drogas, 112 porções de cocaína,

174 porções de crack e 17 porções de maconha, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, destinadas a traficância e ao consumo de terceiros.

Em adição, contam nos inquéritos, que na mesma data e local dos fatos, ALEX MOREIRA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos as fls.13, ofereceu vantagem indevida para funcionário público, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Conforme apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram um grupo de indivíduos, dentre dos quais estava o réu que carregava uma pochete e demonstrou sinais de nervosismo pela presença dos policiais e, por essas razões, decidiram abordá-lo.

Desse modo, ao verificarem a pochete em posse do do réu, os policiais encontraram 112 porções de cocaína, 174 porções de crack e 17 porções de maconha, 01 (uma) folha de papel com anotações e o valor em espécie de R\$ 1.153, 55(mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

No contexto, ao ser indagado pelos policiais, o acusado admitiu que estava traficando as drogas. Ato contínuo, após a confissão, o réu ofereceu aos policiais vantagem em dinheiro ou carro para que não o prendessem, o que não foi aceito por eles. Diante disso, foi preso em flagrante.

O réu foi notificado (fls.96) e apresentou defesa preliminar (fls.98), sendo recebida a denúncia, efetivando-se a citação.

Em seguida, designou-se audiência na qual foram ouvidas duas testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, observando-se o envolvimento do réu com atos infracionais, sem a aplicação do redutor do parágrafo 4 do artigo. 33, em razão da grande quantidade de drogas e anotações; além do concurso material de crimes entre os delitos e regime inicial fechado.

A Defensoria Pública aduziu que na acusação por tráfico de drogas não foi observada a cadeia de custódia. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena mínima; a aplicação da atenuante da confissão; a redução de 2/3 da pena, conforme o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; regime aberto e ao menos o sursis. Quanto ao delito de corrupção ativa, pediu a absolvição do acusado, já que o carro sequer era dele e os policiais nem levaram a sério a oferta do réu. Também pediu a observância da confissão; o regime aberto e a substituição por pena restritiva. Por fim, postulou o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.18/19, pelo laudo de constatação de fls.21/24, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 90. A autoria é certa.

Silente na fase policial (fls. 09), judicialmente, o réu disse que mora naquela rua e um rapaz pediu a ele para levar essa quantidade até o final desta rua. Viu que não havia ninguém e voltou. Receberia 100 reais. Sabia que eram drogas, mas, não sabia a quantidade. Ficou assustado e foi abordado e levado para a viela. Abriram a bolsa de drogas e dinheiro e falou que eram dele mesmo. Falou para os policiais pegarem o dinheiro e liberá-lo. O carro era do irmão do réu e disse que podiam levá-lo. Suas passagens como menor eram de roubo, não de tráfico. Não conhecia os policiais anteriormente. Sua irmã foi ao local porque mora ali mesmo. Mora com seus pais, irmãos e sobrinho. Trabalhava na feira com seu irmão de quarta a domingo. Tem uma filha não registrada em seu nome e outra com sua esposa, que nasceu um mês atrás.

A testemunha Leonardo, policial militar, recordou-se do réu em audiência e não o conhecia anteriormente. Estavam em patrulhamento. O local é conhecido como ponto de trafico. Acessou algumas vielas e se deparou com o réu e outros indivíduos. O réu portava uma sacola a tiracolo e ficou muito nervoso. Havia drogas na bolsa a tiracolo, que era pequena. Havia mais de um tipo de droga, dividida em pequenas porções. O réu tinha mais de 900 reais em dinheiro. O acusado lhe ofereceu um Palio, o carro dele. E também o dinheiro. Isso para que não fosse preso. Não se

lembra se ele confessou o tráfico. O réu disse que tinha um filho e logo depois a irmã dele apareceu ali, chegou a pé. Não se lembra se o réu morava por ali. Estava em uma viela. Não sabe se o carro do réu estava ali, o réu que falou do carro e mostrou a chave. Os outros não foram identificados. Não se lembra se o acusado tinha anotações também.

A testemunha Everson, policial militar, recordou-se do réu em audiência. Saíram de uma viela e viram alguns indivíduos. O réu portava uma pochete e tentou entrar no meio da multidão assim que viu os policiais. Não havia nada no corpo dele, porém tinha 1150 reais em dinheiro e entorpecentes, dentro de uma pochete. Informalmente, ele confessou que traficava no local. Logo depois, ele ofereceu aos policiais dinheiro e um veículo. Deram voz de prisão a ele. O acusado podia tentar se evadir e por isso foi algemado. O acusado tinha anotações também. O local é um ponto reconhecido pelo tráfico. Não conhecia o réu anteriormente. Acredita que ninguém o tenha avisado antes sobre a polícia. Os outros não tentaram correr. Só ele foi abordado. O réu disse "tem como a gente conversar, eu tenho carro e dinheiro para oferecer a vocês, pra deixar eu ir embora". A câmera registrou toda a ação.

Nestes termos, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. Os policiais foram seguros em relatar a prisão do réu em flagrante, na posse de drogas diversas. O réu confessou em juízo que transportava a droga, a pedido de outra pessoa, só não sabia a quantidade de entorpecentes que levava. O entorpecente estava na pochete que carregava, e ainda tinha uma quantia alta em dinheiro. Ademais, os policiais narraram o oferecimento de vantagem indevida para determiná-los a omitir ato de ofício. Como disseram os policiais em audiência, o réu lhes ofereceu o dinheiro que tinha e mais um carro, do qual tinha a chave, para não ser preso, tendo se consumado o delito no momento em os policiais tomaram conhecimento da oferta, mesmo ela tendo sido por eles recusada. Trata-se, portanto, de crime formal.

Considerando o montante e variedade das drogas apreendidas, impossibilita-se desqualificação do delito para o no previsto artigo 28 da Lei 11.343/06.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, fixo as penas no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, conforme os critérios previstos pelo artigo 42 da Lei 11.343/06. Em relação ao crime de corrupção ativa, fixo as penas no mínimo legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, não se justificando a fixação da pena acima do mínimo legal, conforme os critérios norteadores previstos pelo artigo 59 do Código Penal.

O réu é primário e confessou o delito, mas, a pena não pode ser diminuída aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, observo que ostenta diversas passagens pela justiça da infância e juventude (fls. 42), demonstrando dedicação a atividades criminosas, o que lhe retira a possibilidade do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.873.094/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020. grifei)

"É possível a utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição, quando se pretendeu a aplicação do redutor de pena do do § 4º do art.

33 da Lei 11.343/2006. Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que o contexto fático pode comprovar que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido. Isto porque, tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como daquele que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. STF. 1ª Turma. HC 192147, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/02/2021.

Por fim, diante do concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas, perfazendo-se o total de 07 anos de reclusão e pagamento de 510 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, diante do montante da pena aplicada e da primariedade do agente, conforme os critérios previstos pelo artigo 33, §2º do Código Penal. Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ultrapassando-se o montante previsto no artigo 44 do Código Penal.

Não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública abalada por sua reiteração criminosa, ostentando o réu pelo menos 06 passagens pela justiça especializada.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4- Ante exposto, julgo procedente a ação penal para condenar ALEX MOREIRA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, às penas 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA